

1501070-76.2019.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2119522/2019 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 4889753 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501070-76.2019.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501070-76.2019.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2119522/2019 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 4889753 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 9165/19/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2119522 - DISE- DEL.SEC.RIBEIRAO PRETO, 9165/19/919 - DISE- DEL.SEC.RIBEIRAO PRETO, 2119522 - DISE- DEL.SEC.RIBEIRAO PRETO, 9165/19/919 - DISE- DEL.SEC.RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Osvaldo Simiao Cardoso

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

OSVALDO SIMIÃO CARDOSO, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, porque, segundo a acusação, no dia 24 de abril de 2019, por volta das 09:50 horas, na Rua Américo Brasiliense, altura do nº 10 (Centro), nesta cidade, o acusado, qualificado às pp. 08 e 11, foi surpreendido e preso em flagrante por policiais militares, quando, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, após adquirir de forma escusa, ali mantinha guardados cerca de 14,100g (quatorze gramas e cem

miligramas) da substância entorpecente conhecida por "Cannabis sativa, L. - maconha", e cerca de 2,210g (dois gramas e duzentos e dez miligramas) da substância entorpecente conhecida por "cocaína", as quais, apreendidas e submetidas a exames de constatação, com resultado positivo (p. 26/27), são aptas a produzir dependências física e ou psíquica, conforme demonstra o laudo de exame químico toxicológico acostado às pp. 58/59.

Consta que os policiais se dirigiram ao local acima, animados por informes anônimos dando conta de que lá uma pessoa estaria comercializando drogas. Encontraram o acusado deitado e com a cabeça sobre uma mochila de sua propriedade, embaixo dela estavam as drogas já referidas. A 'maconha' estava acondicionada em 18 (dezoito) pequenas porções e a 'cocaína' em oito microtubos, tipo "eppendorfs", prontos para venda e consumo.

Oferecida a denúncia, foi determinada a notificação do acusado em 23 de setembro de 2019 (p. 70), o acusado foi notificado via edital (p. 82/83) e respondeu a acusação (p. 92/95). A denúncia foi recebida em 04 de março de 2020 (p. 96).

O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, dado provimento ao recurso foi decretada a prisão preventiva do acusado (p. 134). Expedido o mandado de prisão (p. 135) este foi cumprido em 18 de dezembro de 2021 (p. 145/165).

Durante a instrução, foram inquiridos os policiais militares e acusado foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Por sua vez, a Defesa reiterou o pedido formulado pela acusação e pleiteou a absolvição do acusado com base no artigo 386, inciso VII, do CPP.

É o relatório.

Passo a fundamentar.

Procede a presente ação.

A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo pericial de constatação, exame químico toxicológico, bem como pela prova oral coligida.

O laudo de exame químico (p. 57/59) constatou que a substância apreendida é tóxica, assegurando a materialidade do crime.

Em juízo, os policiais informaram que efetuavam patrulhamento de rotina, quando receberam denúncia de tráfico de drogas. Dirigiram-se ao local mencionado e visualizaram dois rapazes em atitude suspeita.

Resolveram abordá-los, sendo que com um deles nada foi encontrado, enquanto que com o acusado, embaixo de sua mochila, encontraram dezoito porções de maconha e oito embalagens contendo crack.

Todavia o policial militar Eduardo Manoel Neto Neves não foi assertivo quanto a autoria do delito imputado ao acusado. Na sequência o policial José Mauro Duarte Vieira informou que o suspeito indicado na notícia crime, como traficante, seria uma pessoa "cadeirante".

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do delito ora em análise, refutou ser pessoa portadora de necessidades especiais e informou que o cadeirante indicado na notícia crime seria o responsável pelo tráfico e o proprietário dos entorpecentes apreendidos nos autos.

Em relação à materialidade o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ficou evidenciada pela apreensão dos entorpecentes. Todavia, em relação à autoria o conjunto probatório, conforme corretamente observado pela acusação e defesa, não é suficiente para configuração da responsabilização criminal.

Consequentemente, há fundada dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, o que levou o Ministério Público requerer a absolvição. Não ficou devidamente demonstrado ser ele o proprietário dos entorpecentes apreendidos nos autos.

Destarte, instaurada a dúvida no espírito do julgador, a terapêutica recomendada é a absolvição do acusado, para evitar condenação injusta, já que havendo dúvida razoável a respeito da imputação contida na denúncia, impõe-se a absolvição como única saída possível, o que é traduzido no princípio in dubio pro reo.

Conforme orientação pacífica dos nossos Tribunais, se as provas demonstram dúvida quanto ao fato atribuído a quem está sendo processado, embora plausível, deve ser

este absolvido, pois para a condenação exige-se certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade desta ou daquela, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio.

Lembrando a célebre lição do grande criminalista Heleno Cláudio Fragoso, no sentido de que:

"Nenhuma pena pode ser aplicada sem a mais completa certeza dos fatos. A pena, disciplinar ou criminal, atinge a dignidade, a honra e a estima da pessoa, ferindo-a gravemente no plano moral, além de representar a perda de bens ou interesses materiais" (In "Da Prova no Processo Penal" - Saraiva - p. 64).

Por oportuno, vale lembrar Nelson Hungria, que registrou que a dúvida é sinônimo de ausência de prova (In "Prova Penal" - RF, 138:338).

Ademais, relevante consignar que, para legitimar a absolvição, não é necessária a certeza da inocência, bastando acreditá-la possível ou configurada a incerteza da culpa.

Com estas considerações, absolvo o acusado com fundamento na insuficiência de provas.

D E C I D O.

Ante o exposto, considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER Osvaldo Simião Cardoso, qualificado nos autos, da imputação ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se Alvará de Soltura circunstanciado.

Não há incidência de custas judiciais.

Determino a incineração da droga apreendida, caso ainda não tenha sido efetuada na forma do artigo 50-A da Lei nº 11.343/2006.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA